

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1260/2541

นายอุดมศิลป์ ฮ่อสกุล กับพวก

โจทก์

นายสาคร มโนวงษ์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88

การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับบัญชีระบุพยานของโจทก์ทั้งสอง ภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นชี้สองสถานแล้ว โดยโจทก์ทั้งสองมิได้แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันชี้สองสถาน เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 61,061 บาทและโจทก์ที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 4,419 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 64,480 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิดไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 60,261 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลชั้นต้นเห็นว่าเป็นฎีกาเกี่ยวกับดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการพิจารณารับบัญชีระบุพยานของโจทก์ที่ยื่นเกินกำหนด และเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประมาณเป็น

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีมีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาจึงมีคำสั่ง
ไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาว่าการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับ
บัญชีระบุพยานและสำเนาพยานเอกสารของโจทก์ทั้งสอง ภายหลังจากศาลได้นัดชี้
สองสถานแล้วโดยที่โจทก์ทั้งสองก็มิได้ยื่นคำร้องอ้างเหตุจำเป็นแต่อย่างใด จึง
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย คำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ผิดระเบียบ เป็นปัญหา
ข้อกฎหมาย ขอให้มีการรับฎีกาของจำเลยทั้งสองด้วย

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว การที่ศาลชั้นต้นสั่งรับบัญชีระบุพยานของ
โจทก์ทั้งสอง ภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นชี้สองสถานแล้วโดยโจทก์ทั้งสองมิได้แสดงให้เห็น
ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันชี้สองสถานเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับฎีกาจำเลยทั้งสองไว้พิจารณา ให้
ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป"

(บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล-ชลอ บุญยเนตร-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>